Fundamentos jurídicos de la PRL

Curso 2026-27 / 1.er semestre

Verónica Trabalón Acedo

Prueba de evaluación continua 2

Respuestas

1.1.

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (LPRL) obliga a cada trabajador a velar por su seguridad y por la de los demás según su formación y las instrucciones recibidas. (art. 29.1, LPRL) En la foto los operarios trabajan sobre las vigas sin arnés, barandillas ni casco, y dos sueldan con cajas de cartón por pantalla. No usan los equipos conforme a los riesgos previsibles ni los medios de protección, y las cajas añaden riesgo, porque no filtran la radiación y pueden arder. (art. 29.2.1.º y 2.º, LPRL) Sí cumplen al llevar guantes y manga larga. Estos deberes presuponen que el empresario haya facilitado antes equipos, protecciones y formación. (arts. 17 y 19.1, LPRL) Si los tenían y no los usaron, el incumplimiento es laboral y sancionable, pero una imprudencia no temeraria no libera a la empresa, que debía preverla. (arts. 15.4 y 29.3, LPRL) Así se resolvió la caída de un trabajador que no usó el arnés que tenía, con recargo para su empresa y para la contratista. (STSJ de Castilla y León 521/2025, de 19 de junio, rec. 250/2025)

Síntesis de aprendizaje. El trabajador también responde, pero sus deberes dependen de lo que recibe.

1.2.

Si fuera autónomo no habría empresario obligado a darle el arnés y la pantalla, porque la LPRL solo deja a salvo los derechos y obligaciones que puedan derivarse para los autónomos, así que tendría que procurárselos él mismo. (art. 3.1, LPRL) Lo único que esta ley le exige directamente es coordinarse con las empresas con las que coincide (García González, 2017b), deber que repite la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo (LETA). (art. 24.5, LPRL; art. 8.3, LETA) En una obra se le suman aplicar los principios de la acción preventiva, cumplir el plan de seguridad y salud y atender al coordinador. (art. 12, RD 1627/1997) La diferencia principal está en la responsabilidad. Nadie tiene poder disciplinario sobre él, pero la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) lo incluye entre los sujetos responsables y puede ser sancionado por no coordinarse. (arts. 2.8, 12.13 y 13.7, LISOS) Del resto de incumplimientos en la obra responde quien lo contrata. (art. 11.2, RD 1627/1997; art. 8.4, LETA)

Síntesis de aprendizaje. El autónomo se protege casi solo, por eso la coordinación es su garantía.

1.3.

Parece una obra con un contratista y una subcontrata que emplea a los soldadores. Esta es la deudora directa de su seguridad y falla en lo básico, porque no evita el riesgo de caída ni antepone la protección colectiva a la individual, no da EPI adecuados ni vela por su uso, y no consta que haya

evaluado el trabajo en altura ni formado a la plantilla. (arts. 14.2, 15.1, 16, 17.2 y 19, LPRL; art. 3, RD 773/1997) Tendría que evitar las caídas con barandillas o redes y, solo si no es posible, con arneses anclados, recoger esos trabajos en su plan de seguridad y salud, evaluar la radiación del arco y mantener en la obra un recurso preventivo por el riesgo grave de caída. (art. 7 y anexo IV, parte C, ap. 3, RD 1627/1997; art. 4, RD 486/2010; art. 32 bis y DA 14.ª, LPRL) La empresa principal, que en la obra es el contratista, también incumple, porque debe vigilar a su subcontrata y exigirle por escrito, antes de empezar, la evaluación de riesgos y la formación de sus trabajadores, y si no lo hace responde solidariamente de las infracciones cometidas en su centro. (DA 1.ª y art. 10, RD 171/2004; art. 24.3, LPRL; art. 42.3, LISOS)

Síntesis de aprendizaje. Pensaba que cada empresa respondía de los suyos; en la obra la seguridad es compartida.

1.4.

Aquí concurren varias empresas en el mismo centro, así que la actuación no puede ser individual. Lo primero es parar, porque hay un riesgo grave e inminente y la empresa debe informar a los afectados para que interrumpan la actividad y bajen; en la obra, el coordinador puede ordenar la paralización, anotarla en el libro de incidencias y comunicarla a la Inspección. (arts. 4.4.º y 21.1, LPRL; arts. 13 y 14, RD 1627/1997) Después toca activar la coordinación. Todas las empresas presentes deben cooperar, informarse de los riesgos que generan e incorporarlos a su evaluación y planificación, y el titular del centro debe dar instrucciones al resto. (arts. 24.1 y 24.2, LPRL; arts. 4 y 8, RD 171/2004) En la obra esa coordinación se instrumenta con el plan de seguridad y salud y con el coordinador en fase de ejecución, que la organiza en nombre del promotor, y tiene que haber recursos preventivos presentes. (DA 1.ª, RD 171/2004; art. 9, RD 1627/1997; art. 32 bis y DA 14.ª, LPRL)

Síntesis de aprendizaje. Parar lo manda la ley; lo que evita repetir el riesgo es coordinarse de verdad.

1.5.

El trabajador cedido tiene derecho a la misma protección que la plantilla de la usuaria. (art. 28.1, LPRL) La Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, solo permite cederlo a una obra si la ETT organiza su prevención con recursos propios auditados, tiene comité de seguridad y salud y acredita su formación. (DA 2.ª, ap. 3, Ley 14/1994) La usuaria responde de las condiciones de ejecución del trabajo. (art. 28.5, LPRL) Antes de la cesión informa a la ETT del puesto y de sus riesgos, que constan en el contrato de puesta a disposición; después comprueba que el trabajador está formado y es apto, le informa, le da los EPI y avisa al servicio de prevención, y si le deja empezar sin esa constancia documental comete infracción grave. (arts. 28.4 y 28.5, LPRL; arts. 2 y 4, RD 216/1999; art. 19.2.b, LISOS) La ETT responde de la formación y de la vigilancia de la salud, y debe acreditarlas ante la usuaria. (art. 12.3, Ley 14/1994; art. 3, RD 216/1999) El recargo por un accidente en su centro por falta de medidas corresponde a la usuaria. (art. 16.2, Ley 14/1994; art. 42.3, LISOS) El Supremo condenó a las dos a indemnizar a una trabajadora cedida sin la formación adecuada al puesto. (STS de 04/05/2015, rcud 1281/2014)

Síntesis de aprendizaje. La usuaria se ocupa del día a día y la ETT de que el trabajador llegue formado.

2.1.

Lo primero es que la formación no sustituye a las demás medidas. Dar instrucciones es el último de los principios de la acción preventiva, así que antes hay que haber evitado el riesgo de caída con protección colectiva y evaluado lo que no se pueda evitar, y de esa evaluación saldrán los contenidos. (arts. 15.1 y 16, LPRL) La formación es una obligación y tiene que ser teórica y práctica, suficiente y adecuada, centrada en el puesto concreto. (art. 19.1, LPRL) Debe dirigirse a cada trabajador según su cualificación, experiencia y capacidades, y garantizar que solo acceda a la zona de riesgo grave quien tenga información suficiente. (arts. 15.2, 15.3 y 28.2, LPRL) Hay que decidir quién la imparte, con medios propios o concertados y con la cualificación que exige el reglamento, y consultar antes a los delegados de prevención. (arts. 19.2 y 33.1.e, LPRL; arts. 36 y 37, RD 39/1997) En construcción se suma la formación por oficio del convenio general del sector, acreditada con la Tarjeta Profesional de la Construcción, y todo debe quedar documentado, porque no formar es infracción grave. (art. 10, Ley 32/2006; art. 12.8, LISOS)

Síntesis de aprendizaje. Un curso no arregla lo que no se ha evaluado. Formar es la última barrera, no la primera.

2.2.

En cuanto al contenido, la sesión tiene que ser preventiva e individualizada, centrada en los riesgos de este puesto y no un curso genérico (Sabadell i Bosch, 2017). Debería explicar el riesgo de caída y la jerarquía de protección, el uso y anclaje del arnés, las radiaciones y proyecciones del arco y la pantalla, el riesgo de incendio y las medidas de emergencia, y las instrucciones del plan de seguridad y salud. (arts. 18.1, 19.1 y 20, LPRL; art. 15, RD 1627/1997) Los reglamentos exigen formación específica sobre los equipos de trabajo y sobre cada EPI, con sesiones de entrenamiento cuando haya que usar varios a la vez. (art. 5, RD 1215/1997; art. 8, RD 773/1997; art. 6, RD 486/2010) Tiene que ser teórica y práctica, con la práctica sobre los equipos reales, ya que el TSJ de Madrid consideró insuficiente un curso de un día que no incluía la máquina concreta que se iba a manejar. (STSJ de Madrid de 11/07/2005, rec. 2478/2005) En cuanto a la organización, se imparte al contratar y cuando cambien las funciones, los equipos o la tecnología, se repite periódicamente, dentro de la jornada o descontando las horas, sin coste para el trabajador y por personal cualificado, y queda recogida en la planificación preventiva para poder acreditarla. (arts. 16.2 y 19, LPRL; arts. 9, 36 y 37, RD 39/1997)

Síntesis de aprendizaje. La ley no mide la formación en horas sino en adecuación al puesto.

3.1.

La LPRL se aplica a las relaciones laborales, al personal de las administraciones públicas y a las cooperativas con socios de trabajo; los centros militares y los establecimientos penitenciarios no están excluidos, sino que la aplican con adaptaciones. (arts. 3.1 y 3.3, LPRL) Quedan fuera, dentro de las funciones públicas, las actividades cuyas particularidades impiden aplicarla, que son tres: la

policía, la seguridad y el resguardo aduanero; los servicios operativos de protección civil y el peritaje forense en casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública; y las Fuerzas Armadas y las actividades militares de la Guardia Civil. (art. 3.2, LPRL) La exclusión no es absoluta, porque la propia ley inspira su normativa específica y solo alcanza a las tareas incompatibles (García González, 2017b). Hasta 2022 también estaba excluido el servicio del hogar familiar, pero ese apartado se suprimió y hoy tiene regulación propia. (art. 3, LPRL; RD 893/2024)

Síntesis de aprendizaje. La exclusión se mira función por función, y la LPRL sigue siendo el modelo.

3.2.

Policía, seguridad y resguardo aduanero. Se excluyen porque son funciones que exigen actuar de inmediato ante hechos imprevisibles y con una estructura jerárquica incompatible con el régimen común (García González, 2017b). Se rigen por el Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, para los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, y por el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, para la Guardia Civil; en las tareas sin esa particularidad se aplica la LPRL adaptada a la Administración General del Estado por el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero. Protección civil y peritaje forense. Solo se excluyen las actuaciones operativas en grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, porque la urgencia impide planificar la prevención como en un puesto ordinario. Hoy las regulan la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, y el Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, que aprueba la Norma Básica de Protección Civil. Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil. La disciplina militar y la naturaleza de las misiones justifican una regulación propia, el Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, para el personal militar, y de nuevo el Real Decreto 179/2005 para la Guardia Civil. (art. 3.2, LPRL)

Síntesis de aprendizaje. He entendido que no basta con nombrar la norma, hay que decir qué queda fuera y por qué.

4.1.

La LPRL remite a normas reglamentarias los aspectos técnicos de la prevención, y esos reales decretos se pueden ordenar según la disciplina que los aplica (García González, 2017a). (art. 6, LPRL) La selección no es exhaustiva.

Normativa posterior a la LPRL	**Disciplina preventiva**
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual	Seguridad en el trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo	Seguridad en el trabajo
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción	Seguridad en el trabajo

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales	Higiene industrial
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores	Ergonomía y psicosociología aplicada

Síntesis de aprendizaje. La soldadura en altura es seguridad e higiene a la vez, no cae en una sola casilla.

4.2.

He escogido el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, que desde 2004 incluye los trabajos temporales en altura. La guía técnica del INSST sobre esta norma se abre desde este enlace: https://www.insst.es/es-ES/web/portal-insst/documentacion/catalogo-de-publicaciones/guia-tecnica-para-la-evaluacion-y-prevencion-de-los-riesgos-relativos-a-la-utilizacion-de-los-equipos-de-trabajo

Síntesis de aprendizaje. La guía no es norma, pero explica cómo cumplirla, y esa diferencia me ha costado.

4.3.

La norma obliga al empresario a elegir equipos adecuados al trabajo y a los riesgos, a comprobarlos tras la instalación y periódicamente cuando su seguridad dependa de ello, a mantenerlos, a reservar su uso y reparación a trabajadores capacitados y a formar e informar a quienes los utilizan. (arts. 3 a 5, RD 1215/1997; art. 17.1, LPRL) El anexo I fija los requisitos mínimos de los equipos y el anexo II las reglas de uso, con un apartado para los trabajos temporales en altura que obliga a elegir el equipo más apropiado, a dar prioridad a la protección colectiva y a dejar el arnés para cuando no sea posible otra solución. (anexos I y II, ap. 4, RD 1215/1997) Para integrarla en la gestión de una empresa, y pensando en la obra de la foto, empezaría por un inventario de equipos y una evaluación por equipo que incluya también el montaje, la limpieza y las averías, asignaría responsables de las comprobaciones con registro escrito, y uniría la formación del artículo 5 a la autorización de uso de cada equipo, de modo que nadie suelde en altura sin formación ni medio de acceso adecuados. (arts. 14.2 y 16, LPRL; art. 2, RD 39/1997)

Síntesis de aprendizaje. Integrar es que elegir, comprobar, mantener y enseñar a usar el equipo sea trabajo ordinario.

Recursos utilizados y bibliografía

Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. BOE 02/06/1994; en vigor desde 22/06/1994.
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. BOE 10/11/1995; en vigor desde 10/02/1996.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. BOE 19/10/2006; en vigor desde 19/04/2007.

Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo. BOE 12/07/2007; en vigor desde 12/10/2007.

Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. BOE 10/07/2015; en vigor desde 10/01/2016.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. BOE 08/08/2000; en vigor desde 01/01/2001.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. BOE 31/01/1997; en vigor desde 31/03/1997.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. BOE 23/04/1997; en vigor desde 13/05/1997.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. BOE 12/06/1997; en vigor desde 12/08/1997.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. BOE 07/08/1997; en vigor desde 27/08/1997.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. BOE 25/10/1997; en vigor desde 25/12/1997.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. BOE 24/02/1999; en vigor desde 16/03/1999.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE 31/01/2004; en vigor desde 30/04/2004.

Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil. BOE 26/02/2005; en vigor desde 27/02/2005.

Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. BOE 17/01/2006; en vigor desde 18/01/2006.

Real Decreto 1755/2007, de 28 de diciembre, de prevención de riesgos laborales del personal militar de las Fuerzas Armadas y de la organización de los servicios de prevención del Ministerio de Defensa. BOE 18/01/2008; en vigor desde 19/01/2008.

Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado. BOE 10/02/2010; en vigor desde 10/03/2010.

Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales. BOE 24/04/2010; en vigor desde 27/04/2010.

Real Decreto 524/2023, de 20 de junio, por el que se aprueba la Norma Básica de Protección Civil. BOE 22/06/2023; en vigor desde 23/06/2023.

Real Decreto 893/2024, de 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar. BOE 11/09/2024; en vigor desde 12/09/2024.

STSJ de Madrid (Social) de 11/07/2005, rec. 2478/2005. Citada en el módulo 3 de la asignatura.

STS (Sala 4.ª) de 04/05/2015, rcud 1281/2014, ECLI:ES:TS:2015:2827. CENDOJ.

STSJ de Castilla y León (Burgos, Social) 521/2025, de 19/06/2025, rec. 250/2025, ECLI:ES:TSJCL:2025:2645. CENDOJ.

Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (2021). Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos de trabajo. INSST.

García González, G. (2017a). Fundamentos y nociones básicas de seguridad y salud laboral. FUOC.

García González, G. (2017b). La prevención de riesgos laborales en sectores específicos y supuestos particulares. FUOC.

Sabadell i Bosch, M. M. (2017). El deber empresarial de protección de la salud y la seguridad en el trabajo (I). FUOC.